

보도 일시	2022. 8. 28.(일) 12:00 <8. 29.(월) 조간>	배포 일시	2022. 8. 26.(금) 08:30
담당 부서	기업거래정책국 기술유용감시팀	책임자	과 장 안남신 (044-200-4648)
		담당자	사무관 김이영 (044-200-4650)
			조사관 박연아 (044-200-4646)

※ 주말 엠바고 주의 : 8월 28일(일요일) 낮 12시부터 보도가능

피에이치에이(구 평화정공)(주)의 기술유용행위 제재 - 완성차업체 1차사가 2차 협력사의 기술자료를 유용한 행위 등에 대해 과징금 총 10억 8,800만원 및 기술자료 반환·폐기 명령 부과 -

□ 공정거래위원회(위원장 조성욱, 이하 공정위)는 협력사의 기술자료를 유용한 피에이치에이(주)* (이하 피에이치에이)에 시정명령(기술자료 반환·폐기명령 포함)과 과징금 10억 8,800만 원을 부과하고 법인 피에이치에이를 검찰에 고발하기로 결정하였다.

* 피에이치에이(구 평화정공)는 자동차 도어 부품을 제조·판매하는 주요 사업자로 현대자동차(주) 등 완성차 업체의 1차 협력사이다

□ (기술유용) 피에이치에이는 회생절차 중인 A 협력사의 자산(도면 포함) 인수를 추진하였으나, 자산 인수 비용이 예상보다 증가하자 비용 절감을 위해 '19 ~ '20년 A 협력사의 기술자료(도면)를 4차례 유용하고 자산 인수를 하지 않았다.

○ 피에이치에이는 ①A 협력사 도면 보유자인 B 업체*로 하여금 A 협력사의 도면과 동일한 도면 19건을 제작하고 이를 C 협력사에 제공토록 하여 이원화 금형 개발에 사용하였고, ②보유하던 A 협력사의 도면 41건을 일부 수정(A 협력사 로고 삭제 등)하여 자사 도면으로 등록하였으며, ③C 협력사에 A 협력사 도면 23건을 제공하고, ④C 협력사에 도면 39건을 재차 제공하여 이를 근거로 부품을 제조·납품하도록 하였으며, 일부 품목은 현재까지도 납품 중이다.

* A 협력사의 퇴직자가 설립한 업체로 A 협력사의 설계용역을 수행하여 도면을 보유하고 있었다.

□ (기술자료 요구 및 서면 미교부) 피에이치에이는 A 협력사에게 22건의 도면을 정당한 사유 없이 요구하였고, 동 업체를 포함한 5개 업체에게 요구목적 등을 기재한 기술자료 요구서를 교부하지 않았다.

□ 공정위는 앞으로도 중소기업 기술탈취 근절이라는 국정과제의 차질 없는 이행을 위해 직권조사 확대, 정액 과징금 상향, 한시조직인 기술유용감시팀의 정규직제화 등을 적극 추진할 계획이다.

1

법 위반 내용

< 기술자료 유용행위 > : 하도급법 제12조의3 제3항(현행 4항) 관련

□ (배경) 피에이치에이는 2019. 6. 회생절차 중인 A 협력사의 자산(도면 포함) 인수를 제안했으나, 인수 비용이 예상보다 증가하자 비용 절감을 위해 2019. 12. 부터 A 협력사의 기술자료를 사용하여 A 협력사가 납품하던 부품*의 개발을 제3의 업체인 C 협력사와 추진하게 되었다.

* General Motors사의 T1XX 차종의 Endgate Handle과 Stellantis사의 Jeep JL 차종의 Hood Catch이다.

< 2019. 12. 피에이치에이 내부 문건 (발췌) >

제 1채권자와 자산 인수 협상은 진행을 하나 많은 금액을 요구할 것이 예상되므로,
제 3의 협력사를 통해 부품 개발을 즉시 진행하여 자산 인수 비용과 Risk를 경감할 필요가 있음

☐ 대응 시나리오

☐ 1안 제 3의 협력사를 통한 부품 개발 (자산 인수 X) ☐ 2안 제 1채권자와의 자산 인수 협상

□ (내용) 피에이치에이는 A 협력사의 도면을 C 협력사와 이원화 금형을 개발하는데 사용하는 등 4차례에 걸쳐 제공받은 목적 외로 부당하게 사용하였다.

○ (유용행위 1) 피에이치에이는 2019. 12. A 협력사 도면 보유자인 B 업체*로 하여금 A 협력사의 도면과 동일한 도면 19건을 제작하게 하고 이를 C 협력사에 제공토록 하여 이원화 금형 개발에 사용하였다.

* A 협력사의 퇴직자가 설립한 업체로 A 협력사의 설계용역을 수행하여 도면을 보유하고 있었으며, B 업체는 피에이치에이와 직접 계약을 체결하지 않고 C 협력사를 통해 거래(피에이치에이 - C 협력사 - B 업체)하였다.

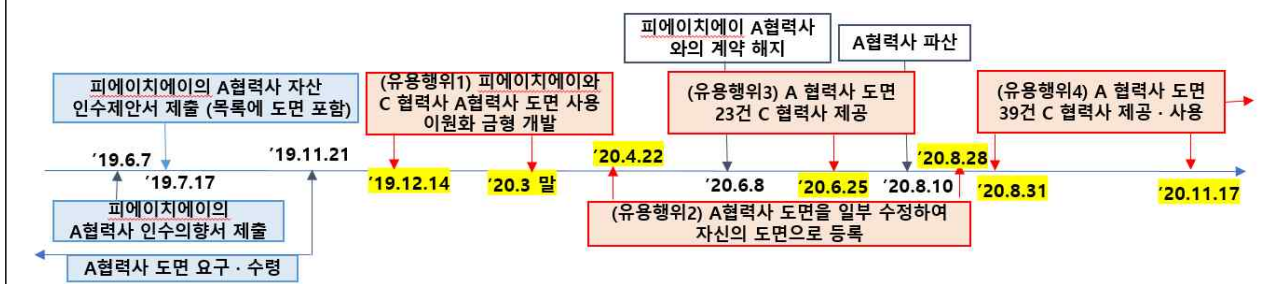
- 피에이치에이는 이에 앞서 2019. 11. 법률검토를 통해 피에이치에이가 A 협력사의 도면을 제3자에게 직접 제공할 경우 하도급법에 위반될 법률적 가능성이 있음을 확인하였다.

- (유용행위 2) 피에이치에이는 2020. 4. 부터 A 협력사 도면을 자사 도면화하기 위한 작업(A 협력사 로고, 수정이력 삭제 등)에 착수하여 2020. 8. 완료 후 피에이치에이 소유 도면으로 회사 시스템에 등록하여 현재까지 보관하고 있다.
 - (유용행위 3) 피에이치에이는 B 업체가 제작한 도면과 피에이치에이가 보유한 A 협력사의 도면을 비교하기 위해 C 협력사에 A 협력사의 도면 23건을 2020. 6. 25. 제공하였다.
 - (유용행위 4) 피에이치에이는 피에이치에이 소유 도면으로 등록한 41건의 도면 중 39건을 2020. 8. 31. ~ 2020. 11. 17. C 협력사에 제공하였고, C 협력사로 하여금 이에 근거하여 A 협력사가 납품하던 부품을 납품토록 하였다.
- 일부 단종 품목 외 나머지 품목은 현재까지 납품되고 있다.

< 기술자료 유용행위 개요 >

[피에이치에이와 A 협력사, B 업체, C 협력사와의 관계]

[이 사건 기술자료 유용행위 관련 행위사실 요약]



- A 협력사의 생산설비, 도면은 피에이치에이에 납품하는 부품의 공급만을 위한 자산이었으나, 피에이치에이가 회생절차 중 법원의 허가를 얻어 매입한 A 협력사*의 자산은 없었으며, A 협력사는 경영난으로 2020. 8. 파산하였다.

* 채무자회생 및 파산에 관한 법률 제61조에 의거 회생법인인 A 협력사 재산의 처분을 위해서는 법원의 허가가 필요했다.

- (주장) 피에이치에이는 거래과정에서 A 협력사에 기술자료에 대한 대가를 지급하였다고 주장하였으나, 법원의 허가 등 이를 입증할 수 있는 증거가 없어 이러한 주장은 배척되었다.

〈 기술자료 요구행위 〉 : 하도급법 제12조의3 제1항 관련

- 피에이치에이는 A 협력사에 상주하고 있던 직원을 통해 필요도면으로 파악한 A 협력사의 도면 59건 중 미보유 도면을 A 협력사에 요구하여 16건을 2019. 7. 수령하고 나머지 도면 6건을 2019. 11. 수령하였다.
 - 이를 통해 피에이치에이는 A 협력사가 납품하던 부품과 관련된 모든 도면(단종 품목 제외)을 보유하게 되었으며, 수령한 도면 총 22건 중 이후 단종된 부품 관련 도면 9건을 제외한 13건이 유용되었다.
- 공정위는 피에이치에이가 A 협력사 자산 인수 목록 조사, 이원화 목적 등으로 A 협력사에 도면을 요구한 것은 위탁 목적의 달성을 위해 필요한 경우가 아니며, 필요최소한도의 범위를 벗어난 요구행위로 정당한 요구행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.

〈 기술자료 서면 미교부 행위 〉 : 하도급법 제12조의3 제2항 관련

- 피에이치에이는 2016. 9. ~ 2021. 2. 까지 A 협력사를 포함한 5개 협력사에게 설계도면 등 164건의 기술자료를 정당한 사유로 요구하면서 법에 규정한 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계 등을 미리 협의하여 정한 서면을 제공하지 않았다.

〈 서면 미발급 행위 〉 : 하도급법 제3조 제1항 관련

- 피에이치에이는 2019. 12. C 협력사에게 이원화 금형의 제조를 위탁 하면서* C 협력사가 위탁에 따른 작업을 시작한 이후인 2020. 8. 17. 서면을 발급하였다.

* 유용행위 1과 관련된 행위이다.

2

적용 법조 · 조치 내용

- (적용 법조) 구 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) 제1항·2항·3항*, 구 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조 제1항(서면의 발급 및 서류의 보존 등)

* 현행 법률(법률 제18757호, 2022.7.12. 시행)로는 제12조의3 제4항에 해당한다.

- (조치 내용) 공정위는 피에이치에이의 기술자료 유용행위, 기술자료 요구행위, 기술자료 요구 전 서면 미교부 행위 등에 대해 시정명령(기술자료 반환·폐기명령 포함)과 과징금 총 10억 8,800만 원을 부과하고 법인 피에이치에이를 검찰에 고발하기로 결정하였다.

- 동 사건은 공정위가 수급사업자의 동의를 얻지 않는 한 30일 이내 기술자료를 수급사업자에게 반환 또는 폐기하라는 시정명령을 부과한 최초의 사례이다.

< 행위별 구체적 조치 내용 >

행위	조치	비고
기술자료 유용행위	◇ 시정명령[재발방지명령, 30일 이내 기술자료 반환 또는 폐기(수급사업자 동의시 동의서 제출) 및 이행결과 서면보고명령, 통지명령] ◇ 과징금(7억 8천만 원), 법인 고발	최초의 기술자료 반환·폐기 명령
기술자료 요구행위	◇ 과징금(2억 5천만 원), 시정명령(재발방지명령, 통지명령)	
기술자료 서면미교부	◇ 과징금(5천 8백만 원), 시정명령(재발방지명령, 통지명령)	
서면미발급행위	◇ 경고	

3

의의 · 향후 계획

- 이번 사건은 공정위가 직권조사를 통해 원사업자가 비용 절감 등 자신의 이익을 위해 자신에게 필요한 수급사업자의 기술만 탈취한 행위를 적발·제재하였다는 점에서 큰 의의가 있다.

- 공정위는 동 사건 처리 과정에서 공정위 기술심사자문단* 자동차 분과 전문가와 협력하여 기술 분석을 실시함으로써 사건 관련 기술적 이슈에 대해 전문성을 제고하는데 만전을 기하였다.

* 공정위 기술심사자문단은 7개 분과(기계/자동차/전기·전자/바이오/SW/AI/화학) 총 40명의 국책연구기관 연구원, 교수, 변리사 등으로 구성되어 있다.

- 또한, 이번 사건은 기술유용행위 사건에 있어서 최초로 수급사업자의 동의를 얻지 않는 한 원사업자 자신의 도면으로 보관하고 있는 기술자료를 30일 이내 반환 또는 폐기하도록 시정명령을 부과하여 동의 없는 수급사업자의 기술자료 사용행위를 근본적으로 시정하였다는 점에서 의미가 있다.

- 이는 기존 사건과 관련하여 제기된 수급사업자의 기술자료가 지속 사용되고 있는 경우 재발방지명령만으로는 위반행위를 근본적으로 시정하기 어렵다는 비판을 반영한 것이다.

- 공정위는 앞으로도 중소기업 기술탈취 근절이라는 국정과제의 이행을 위해 수시 직권조사 실시, 정액 과징금 상향, 현행 한시조직인 기술유용감시팀의 정규직제화 및 인력 확충 등을 추진하여,

- 중소기업 기술에 대한 정당한 대가가 지급되는 공정한 하도급거래 질서 확립을 위한 노력을 지속해 나갈 계획이다.

[붙임] 피에이치에이 일반현황 및 관련 하도급법 규정



[붙임] 피에이치에이 일반현황 및 관련 하도급법 규정

1. 피에이치에이 일반현황

(단위: 백만 원, 별도 기준)

연도	자산총액	매출액	당기순이익	상시고용 근로자수
2020년	614,555	560,888	13,025	685
2019년	571,697	626,712	23,551	688
2018년	606,652	628,611	41,434	712
2017년	557,222	617,166	59,034	677

※자료출처 : 피에이치에이 제출 자료

2. 관련 하도급법 규정

「하도급거래 공정화에 관한 법률(2019. 11. 1 법률 제16423호)」

제2조(정의) ① ~ ⑭ (생략)

⑮ 이 법에서 “기술자료”란 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등)

- ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하여서는 아니 된다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다.
- ② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다.
- ③ 원사업자는 취득한 수급사업자의 기술자료에 관하여 부당하게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.
 1. 자기 또는 제3자를 위하여 사용하는 행위
 2. 제3자에게 제공하는 행위

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존)

- ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 “추가·변경위탁”이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.